



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 187 del 02/07/2026

OGGETTO: Aggiornamento catasto comunale delle aree percorse dal fuoco. App. elenco def. anni 2024 e 2025 - app. elenco def. p.lle interessate da vincolo a 5 anni, a 10 e 15 anni - app. elenco p.lle interessate da cessazione del vincolo a 5, a 10 e 15 anni.

L'anno duemilaventisei, addì due, del mese di Luglio alle ore 16:10, si è riunita presso la relativa sede, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Il Sindaco MURONE MARIO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
Il Sindaco	MURONE MARIO	Si
L'Assessore	CARDAMONE MICHELANGELO	Si
L'Assessore	AMICARELLI DONATELLA	No
L'Assessore	GIAN TURCO GENNARO	Si
L'Assessore	NARDO MARIA	Si
L'Assessore	PARADISO TRANQUILLO	Si
L'Assessore	PIRELLI SALVATORE	Si
L'Assessore	SPINELLI ANNALISA	Si

Presenti n° 7 Assenti n° 1

Partecipa Il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza Il Sindaco MURONE MARIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

L'Assessore delegato dott. Michelangelo Cardamone,

RICHIAMATI:

il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

il Regolamento Comunale di contabilità;

l'art. 41 dello Statuto;

Vista l'istruttoria elaborata dal Dirigente competente;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

L'ADOZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;

Premesso che:

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 12/02/2008, è stato istituito il Catasto Comunale delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2007, in attuazione dell'art.10 della legge 21/11/2000, n. 353;

il comma 2 dell'art. 10 della legge n. 353 del 21/11/2000 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*", impone ai Comuni di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge, garantendo l'aggiornamento annuale dello stesso;

con Deliberazione della Giunta Comunale n.265 del 18/12/2018 è stato aggiornato il catasto comunale delle aree percorse del fuoco, approvato l'elenco definitivo dei soprassuoli percorsi da incendio anni dal 2008 al 2017, approvato l'elenco definitivo delle particelle interessate da vincolo a 5, 10 e 15 anni;

con Deliberazione della Giunta Comunale n.106 del 23/03/2020 è stato aggiornato il catasto comunale delle aree percorse del fuoco, approvato l'elenco definitivo dei soprassuoli percorsi da incendio anni 2018 e 2019, approvato l'elenco definitivo delle particelle interessate da vincolo a 5, 10 e 15 anni;

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 11/07/2022 è stato aggiornato il catasto comunale delle aree percorse del fuoco, approvato l'elenco definitivo dei soprassuoli percorsi da incendio anni 2020 e 2021, approvato l'elenco definitivo delle particelle interessate da vincolo a 5, 10 e 15 anni;

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 21/06/2024 è stato aggiornato il catasto comunale delle aree percorse del fuoco, approvato l'elenco definitivo dei soprassuoli percorsi da incendio anni 2022 e 2023, approvato l'elenco definitivo delle particelle interessate da vincolo a 5, 10 e 15 anni;

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 12/05/2026 è stato aggiornato il catasto comunale delle aree percorse del fuoco, approvato l'elenco provvisorio dei soprassuoli percorsi da incendio anni 2024 e 2025, approvato l'elenco provvisorio delle particelle interessate da vincolo a 5, 10 e 15 anni;

Considerato che:

l'istituzione di detto catasto prevede l'apposizione di vincoli che limitano l'uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali differenti, ovvero:

- vincoli quindicennali: la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l'incendio per almeno quindici anni. In tali

aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Ne consegue l'obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento;

- vincoli decennali: nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia;

- vincoli quinquennali: sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici;

Dato atto che a seguito del lavoro svolto dal Servizio 2 – "*Ufficio del Piano e Sistema Informativo Territoriale*", l'aggiornamento del Catasto incendi istituito con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 12/02/2008, è composto dai seguenti documenti:

- Relazione;
- Tavola n° 1 "*Inquadramento Generale*";
- Tavola n°2 "*Inquadramento catastale – Ex Comune di Nicastro ed altre località*";
- Tavola n°3 "*Inquadramento catastale – Ex Comune di Sambiasi*";
- Tavola n°4 "*Elenco incendi periodo 2010-2025*";
- Tavola n° 5 "*Elenco delle particelle assoggettate a vincolo*".

CONSIDERATO CHE si è provveduto alla pubblicazione degli atti inerenti alla deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 12/05/2026 dandone adeguata pubblicità mediante l'albo pretorio online, il sito web istituzionale e Amministrazione Trasparente nella sezione Pianificazione e Governo del Territorio – Atti di governo del Territorio;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.10, comma 2, della Legge 21/11/2000 n.353 e ss.mm.ii., l'elenco dei predetti soprassuoli è stato esposto per trenta giorni all'Albo Pretorio Comunale per la presentazione di eventuali osservazioni, congiuntamente all'avviso di deposito prot. n. 40576 del 14/05/2026 (giusta attestazione di deposito n. 1608 dal 15/05/2026 al 14/06/2026);

RILEVATO CHE nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni al protocollo di questo ente;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione definitiva dell'elenco dei soprassuoli percorsi da incendio anni 2024 e 2025 – e dell'elenco delle particelle interessate da vincolo a 5 anni, a 10 anni ed a 15 anni, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della L. 353/2000 e dell'art.5 comma 3) della Legge Regionale n.51 del 22/12/2017;

VISTI:

- la legge n. 353 del 21/11/2000 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.12.2001, recate "*Linee guida in materia di predisposizione dei Piani Regionali per il contrasto agli incendi boschivi*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.7.2007, recante "*Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del propagarsi di incendi su tutto il territorio nazionale*", ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4.11.2002. n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27.12.2002, n. 286;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 27.07.2007, recante "*Dichiarazione dello stato d'emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori dell'Italia Centro-Meridionale*";
- le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28.08.2007 e n. 3624 del 22.10.2007;
- la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 12/02/2008 di Istituzione del Catasto Incendi;

-la delibera di Giunta Comunale n.265 del 18/12/2018 di aggiornamento del catasto comunale delle aree percorse del fuoco, di approvazione dell'elenco definitivo dei soprassuoli percorsi da incendio anni dal 2008 al 2017, di approvazione dell'elenco definitivo delle particelle interessate da vincolo a 5, 10 e 15 anni;

-la delibera di Giunta Comunale n.106 del 23/03/2020 di aggiornamento del catasto comunale delle aree percorse del fuoco, di approvazione dell'elenco definitivo dei soprassuoli percorsi da incendio anni 2018 e 2019, di approvazione dell'elenco definitivo delle particelle interessate da vincolo a 5, 10 e 15 anni;

-la delibera di Giunta Comunale n. n.224 del 11/07/2022 di aggiornamento del catasto comunale delle aree percorse del fuoco, di approvazione dell'elenco definitivo dei soprassuoli percorsi da incendio anni 2020 e 2021, di approvazione dell'elenco definitivo delle particelle interessate da vincolo a 5, 10 e 15 anni;

-la delibera della Giunta Comunale n. 207 del 21/06/2024 di aggiornamento del catasto comunale delle aree percorse del fuoco, di approvazione dell'elenco definitivo dei soprassuoli percorsi da incendio anni 2022 e 2023, di approvazione dell'elenco definitivo delle particelle interessate da vincolo a 5, 10 e 15 anni;

-la delibera della Giunta Comunale n. 131 del 12/05/2026 di aggiornamento del catasto comunale delle aree percorse del fuoco, di approvazione dell'elenco provvisorio dei soprassuoli percorsi da incendio anni 2024 e 2025, di approvazione dell'elenco provvisorio delle particelle interessate da vincolo a 5, 10 e 15 anni;

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1.4.2008, recante "*Proroga dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti dalla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territorio delle regioni dell'Italia Centro-Meridionale*" fino al 30.09.2008;

-l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3680 del 5.6.2008 (*G.U. n. 137 del 13.6.2008*);

-la Legge Regionale 22 dicembre 2017, n.51 recante "*Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n.353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)*";

-il Piano Regionale AIB Calabria "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - 2026" approvato con delibera di Giunta Regionale n.185 del 22/04/2026;

-il Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

-il D.Lgs 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Specificato e dato atto che, ai sensi dello stesso D.Lgs n. 267/2000, art. 49, comma 1, il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e non richiede, di conseguenza, il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare definitivamente per le motivazioni di cui alla parte premessa, che qui si intende integralmente riportata, ai sensi dell'art.10 della L. 353/2000 e dell'art.5 comma 3) della Legge Regionale n.51 del 22/12/2017, l'aggiornamento del Catasto incendi istituito con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 12/02/2008, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, e composto dai seguenti documenti:

- Relazione;
- Tavola n° 1 "Inquadramento Generale";
- Tavola n°2 "Inquadramento catastale – Ex Comune di Nicastro ed altre località";
- Tavola n°3 "Inquadramento catastale – Ex Comune di Sambiasse";
- Tavola n°4 "Elenco incendi periodo 2010-2025";
- Tavola n° 5 "Elenco delle particelle assoggettate a vincolo".

Di approvare, ai sensi e per gli effetti del comma 2) dell'art. 10 della Legge n.353 del 21.11.2000:

- l'elenco definitivo dei soprassuoli percorsi dal fuoco relativamente agli anni 2024 e 2025, unitamente alle cartografie che definiscono le rispettive perimetrazioni (Tavole nn. 1 – 2 e 3);
- l'elenco definitivo per gli anni 2024 e 2025 delle particelle interessate dai vincoli a 5 anni, a 10 anni e a 15 anni (Tavola 5), nonché l'elenco delle particelle interessate da cessazione del vincolo quinquennale, decennale e quindicennale;

Di dare atto che sulle aree indicate nell'elenco definitivo, graveranno i divieti e le prescrizioni di cui al comma 1) dell'art. 10 della legge 353/2000 e ss. mm. e ii.;

Di demandare al Dirigente del Settore Governo del Territorio – Servizio 2 "*Ufficio del Piano e Sistema Informativo Territoriale*" i consequenziali adempimenti;

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Catanzaro, alla Regione Calabria – Dipartimento "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo" e al Gruppo Carabinieri Forestale di Catanzaro e di Lamezia Terme;

PROPONE DI DELIBERARE

di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, stante l'urgenza di aggiornamento del Catasto incendi, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 1767 del 17/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 23/06/2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 1767 del 17/06/2026;

Udita la relazione del proponente;

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra

e, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
MURONE MARIO

Il Segretario Generale
Avv. PROVENZANO SIMONA